

Ref Expte Nro 261-HCD-1998.-

San Isidro, 19 de Noviembre de 1998.-

PROMULGADO POR DEC N° 2269 Del 7 de Diciembre de 1998

Al señor Intendente Municipal
Dr. Melchor Angel Posee
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO NOVENA REUNION - DECIMO SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 18 de noviembre de 1998, ha sancionado la ORDENANZA N° 7580, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 7580

REGLAMENTACIONES VARIAS
Prohibición fumar ámbito cerrado

ARTICULO 1°.- Incorpórase en el Libro Segundo, Título II, Capítulo Tercero de la ***** Ordenanza N° 5182 el Artículo 74 bis, el que tendrá la siguiente redacción:

“ARTICULO 74 Bis: El consumo de tabaco en cualesquiera de las modalidades en que se practique, según lo establecido en la Ordenanza N° 7389 sobre la prohibición de fumar en ámbitos cerrados:

Inc. a) Fijase en una multa de un vigésimo de S.M.A.M. como mínimo y en dos S.M.A.M. como máximo el monto de la pena a aplicar por la transgresión a los Artículos 1, 2 3, 4, 5 y 7 de la Ordenanza N° 7389.-

Inc b) Fíjese la multa de un S.M.A.M. como mínimo y en tres S.M.A.M. como máximo el monto de la pena a aplicar por la transgresión al Artículo 6 de la Ordenanza N° 7389.-

Inc c) El Órgano de aplicación de la presente norma, a pedido de la parte interesada podrá suspender la aplicación de la pena, transformándola en la obligación de realizar el imputado, trabajos útiles a la comunidad. La determinación de su modalidad y razonabilidad será decidida por el Juez interviniente.-

Inc d) El tiempo de la suspensión de la pena quedará a criterio del Tribunal de acuerdo a la modalidad de la infracción acriminada.-

Inc e) La suspensión de la pena podrá ser concedida por segunda vez si la nueva infracción imputada ha sido cometida después de haber transcurrido seis meses de la comisión de la falta anterior.-

Inc. f) Si durante el tiempo fijado por el Tribunal para el cumplimiento de la actividad comunitaria, el encartado no cometiere una nueva infracción y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción contravencional. En caso contrario se continuará con el proceso debiendo el Magistrado proceder a aplicar la sanción que le correspondiere.-”

Ref Expte Nro 261-HCD-1998.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-